

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선)

일련번호 2020-재무-6

분야 예산집행

제목 외부 법률자문 의뢰 및 비용 지급 절차 개선 필요

소관본부 ○○본부

소관부서 ●●부

내용

1. 업무 개요

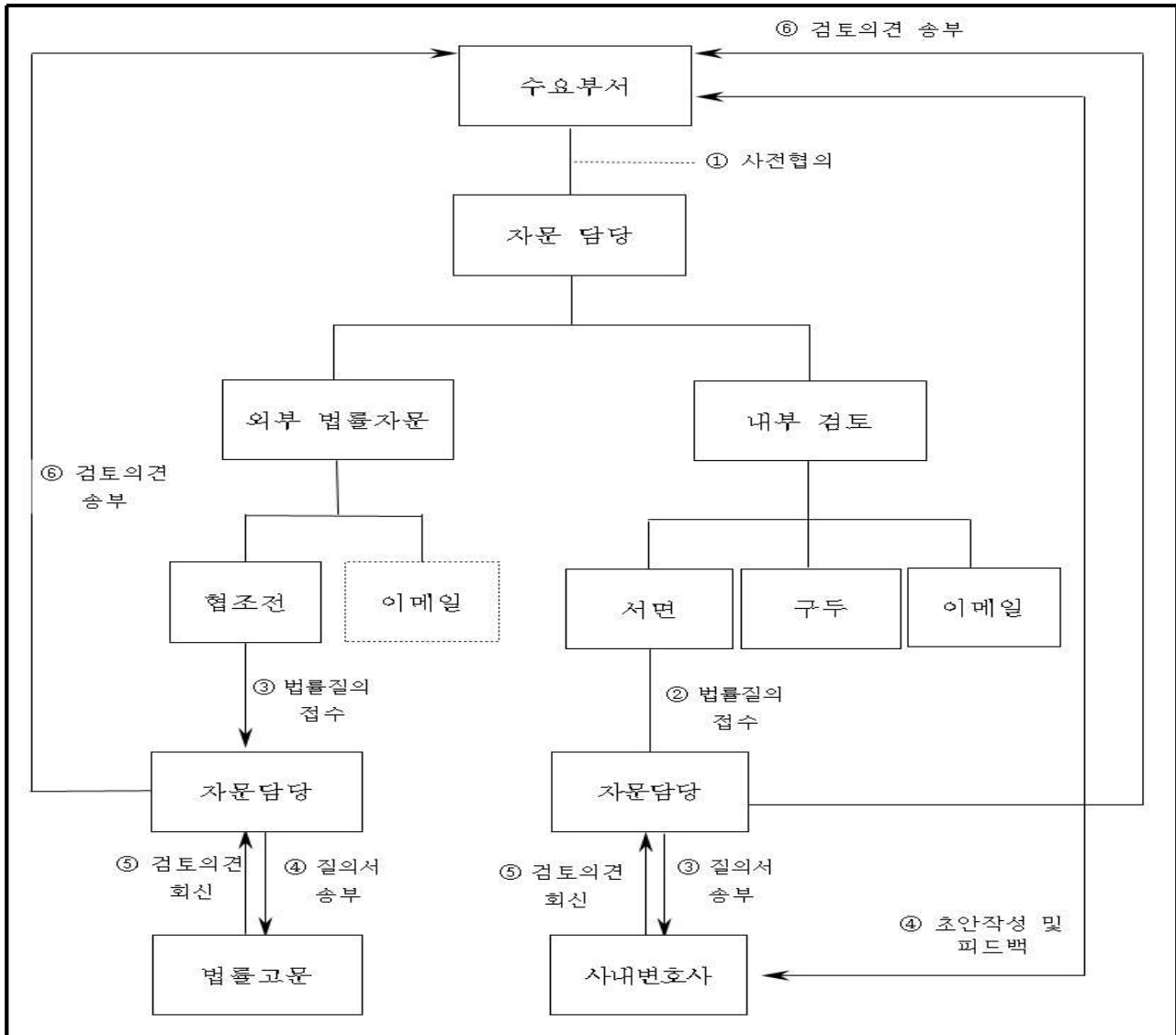
가. 외부 법률자문 의뢰절차

●●부는 법률자문 및 질의 등이 필요한 사항에 대해 수요부서의 요청에 따라 내·외부 법률자문을 의뢰하고 자문결과를 수요부서에 전달하고 있다. 수요부서에서는 법률자문 등이 필요한 사항 발생 시 우선 ●●부와 사전협의를 거친 뒤 질의배경·기초 사실관계·질의내용 등이 포함된 질의서 등을 작성하여 ●●부에 전달하고, ●●부는 법률고문 중 외부 법무법인 등에 동 질의서를 송부·의뢰한 후 이에 대한 결과를 수신하여 수요부서에 회신하는 방식⁹⁾으로 해당업무를 처리하고 있다.

9) 법률자문업무 수행절차 관련 내부규정·방침 등은 별도로 마련되어 있지 않음

* ●●부에서는 법률자문 시행 관련근거로 「2014년 법률 리스크 관리 강화방안」(2014.3.30. : 법무팀-327 : 2014년 법률리스크 관리 강화 방안 시행)을 제시하였으나, 동 문서에서는 「자문서비스 3원화 실시계획(자문의뢰 창구 일원화, 사내변호사 3명에 적절히 담당부서 배분)」 외 구체적 외부 법률자문업무 수행절차에 대한 내용은 없음

【표1】 법률자문 의뢰절차(●●부 제출자료 기준)



나. 외부 법률자문에 대한 비용지급 절차

외부 법률자문 의뢰 시 ●●부 법률자문 담당자는 의뢰대상 법률고문(법무법인 또는 개인)을 결정하고, 동 법률고문과 자문비용 관련 사전협의, 법률자문 완료 후 법률고문 측에서 발행한 비용 청구서 및 세금계산서를 접수, 동 수수료 지급 관련 부서장 결재 후 전자조달시스템을 통한 해당비용 지급의 순서로 외부 법률자문 비용을 지급하고 있다.

다. 2019년 및 2020년 법률고문별 자문 현황

2019년 및 2020년에는 상기 업무처리 방식에 따라 법률자문 업무를 처리하였다. 세부적으로 보면 2019년에는 총 15개 외부 법률고문 중 8개 법률고문에 29건의 법률자문을 의뢰하여 총 32,455,400원의 자문비용이 소요되었고, 2020년에는 9월 현재까지 총 20개 외부 법률고문 중 7개 법률고문에 35건의 법률자문을 의뢰하여 47,960,000원의 자문비용이 소요되었다.

【표2】 2019년 및 2020년 법률고문 현황 및 자문 내역

연도	법률고문		건수 (건)	자문료 (원)	연도	법률고문		건수 (건)	자문료 (원)		
2019	법무법인	○○○	11	6,270,000	2020	법무법인	○○○	16	12,430,000		
	법무법인	●●●	6	4,070,000		법무법인	□□□	6	3,960,000		
	법무법인	▼▼▼	3	2,750,000		법무법인	目目目	5	4,840,000		
	법무법인	☆☆☆	3	16,544,000		법무법인	▼▼▼	3	3,300,000		
	법무법인	◆◆◆	2	8,551,400		법무법인	▣▣▣	2	15,950,000		
	법무법인	▣▣▣	2	6,600,000		법무법인	◆◆◆	2	6,600,000		
	법무법인	目目目	1	770,000		법무법인	♣♣♣	1	880,000		
	법무법인	◐◑	1	3,300,000		법무법인	☆☆☆	-	-		
	법무법인	♥♥♥	-	-		법무법인	◐◑	-	-		
	법무법인	◀◀◀	-	-		법무법인	♥♥♥	-	-		
	개인	AAA 변호사	-	-		법무법인	田田田	-	-		
	개인	BBB 변호사	-	-		법무법인	☺☺	-	-		
	개인	CCC 변호사	-	-		법무법인	◇◇◇	-	-		
	개인	DDD 변호사	-	-		법무법인	♠♠♠	-	-		
개인	EEE 변호사	-	-	법무법인	◐◑	-	-				
								법무법인	♣♣♣	-	-
								개인	BBB 변호사	-	-
								개인	DDD 변호사	-	-
								개인	AAA 변호사	-	-
								개인	FFF 변호사	-	-
합계		15	29	48,855,400	합계		20	35	47,960,000		

2. 관계규정 및 판단기준

외부 법률자문 의뢰 및 비용 지급에 대한 별도의 내부규정 및 방침 등이 존재하지 않으므로, 업무 처리 시 직위별 위임전결사항을 규정한 위임전결규정의 적용이 필요하다. 동 규정 상에는 외부 법률고문 등 대상 법률자문과 관련된 구체적 규정이 존재하지 않으나, 업무 내용 및 처리 절차가 유사한 용역 등의 시행결정과 관련된 규정내용¹⁰⁾을 준용하여 최소한 부서장의 전결이 필요하다고 판단된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●부는 법률자문 의뢰 시 법률자문 수행기관 선정과 관련된 기준이나 사전적 내부결재가 없이, 우리 회 사업에 대한 자문 수행기관의 이해도, 유관부서 의견 및 담당 실무자의 판단 등을 고려하여 복수의 법률고문 중 특정기관을 선정하여 개별 법률자문을 수행하게 하고 있다.

자문비용 결정 시에도 동 비용 결정 근거로 삼을 수 있는 법률고문 위촉계약서 등의 자문 1건당 상한액이 300천원 이하 ~ 20,000천원 이하로 법률고문마다 상이하고, 금액 범위 또한 폭넓게 설정되어 있으며, 위촉기간이 연장된 법률고문의 경우에는 자문비용의 상한액에 대한 법률고문 측의 제안내용도 미비되어 있는 경우도 존재한다.¹¹⁾

10) 위임전결규정 【별표】 위임전결사항(제6조 관련)

부문	전결업무명	회장	본부장	처장	부장
1. 공통	10. 인쇄·물품구매·공사 및 용역 등의 시행 결정 가. 건당 5억원 초과 나. 건당 5억원 이하 다. 건당 1억원 이하 라. 건당 2천만원 이하	○	○	○	○

11) 기존 법률고문 중 재위촉 대상의 경우 기존 계약서 자동연장조항에 따라 별도 계약체결 없이 위촉장 발송으로 같음
[●●부-787('20.5.13.) : '20년 한국마사회 법률고문 신규위촉 계약체결(안)]

또한, ㉠㉡부의 법률고문 운영 현황 자료 상에는 법률고문 기관 측의 자문료 상한에 대한 제안내용과 별개로 1회당 자문료가 ‘건별 협의’로 적시된 법률고문이 9개에 이르는 등 법률자문 시 비용 결정에 관한 기준이 사전에 마련되어 있지 않은 문제점이 확인되었다.

【표3】 2020년 법률고문별 법률자문료 내역

법률고문('20년)	1건당 자문료 ¹²⁾	법률고문별 제안 자문료 상한액 ¹³⁾
법무법인 □□	30 만원 이하	1건당 상한액 30 만원
법무법인 ◎◎	50 만원	1건당 약정 자문료 50만원, 예외적 경우 별도협의
법무법인 ◇◇	70 만원 이하	1건당 상한액 70 만원
개인 FFF 변호사	70 만원 이하	법률고문 지원서 상 자문료 제안내역 없음
법무법인 ♣♣	80 만원 이하	1건당 상한액 80 만원
법무법인 ♠♠	100 만원 이하	1건당 상한액 100 만원
법무법인 ☺☺	200 만원 이하	1건당 상한액 200 만원
법무법인 ㉠㉡	200 만원 이하	1건당 상한액 200 만원
법무법인 ☸☸	300 만원 이하	1건당 상한액 300 만원
법무법인 ㉢㉢	500 만원 이하	1건당 상한액 500 만원
법무법인 目目	건별 협의 ¹⁴⁾	1건당 상한액 50 만원
법무법인 ㉠㉡		1건당 상한액 100 만원
법무법인 ☆☆		1건당 상한액 2,000 만원
법무법인 ▼▼		1건당 상한액 100만원(2012년)
법무법인 ♥♥		1건당 상한액 500만원(2018년)
법무법인 ▣▣		시간당 10만원 원칙, 건별 협의(2007년)
법무법인 ◆◆		시간당 10만원 원칙, 건별 협의(2007년)
개인 BBB 변호사		1건당 30만원, 복잡사건 시간당 10만원(2004년)
개인 DDD 변호사		1건당 상한액 50만원(2016년)
개인 AAA 변호사		1건당 상한액 100 만원

12) ‘법률고문 자문료 정리’ ㉠㉡부 제출자료 및 ‘20년 법률고문 위촉계약서 기준 / 부가세 별도

13) 법률고문 선정 시 각 법무법인 등에서 제출한 ‘법률고문 지원서 내 업무수행계획’ 중 ‘법률자문 1건당 자문료 상한액’ 제안 부분 기준

14) 2020년 자문실적이 없거나 건별 자문실적이 상이한 경우, 자문내용의 높은 난이도 및 장시간 검토가 필요하여 일부 자문 건이 상한액보다 높은 경우, 최초 위촉계약 시 이후 장기간이 경과되어 이후 물가 변동에 따른 시세 변동이 있는 경우 등

위와 같이 개별적 법률자문을 수행하는 법률고문 선정에서 자문비용 결정에 이르기까지의 모든 결정과정에서 부서장의 결재 등 공식적인 행정처리가 없는 상황이며, 법률자문 결과 도출 후 법률고문 측의 비용 청구시점에서야 부서장의 결재가 최초로 진행되어 사실상 대부분의 의사결정 과정이 위임전결규정과 맞지 않게 법률자문 업무를 담당하는 실무자 재량적 판단에 상당부분 의존하여 이루어 질 위험이 존재한다.

이 밖에도 법률자문 결과 조회, 수요부서의 법률자문 요청, 자문별 처리결과 등에 효율적으로 활용할 수 있는 법무지원 시스템이 정비되어 존재함에도 불구하고 2015년 이후 장기간 동안 활용되지 못하고 방치되어 있는 문제점도 확인되었다.

【표4】 법무지원 시스템 현황(업무시스템 - 업무지원 - 전사지원 - 법무지원)

Let's Run

법무지원

자문소송규정규제법관리

통합검색

자문

법률자문조회

법률자문요청

자문처리결과

미결제내역

소송

소송일정

진행소송현황

소송자료

국가법령정보센터

백로그가

Let's Run

법무지원

자문소송규정규제법관리

통합검색

자문

법률자문조회

법률자문요청

자문처리결과

미결제내역

국가법령정보센터

백로그가

최근 법률자문

더보기

자문명	자문유형	관련분야	관련법규	자문완료일	질의부서	공개여부
기술정지 유예제에 대한 법률 자문 의뢰	정식	결마	한국마사회법	2015-01-16	서울심판전문	비공개
경주마관개자 임시조치 가능여부에 관한 질의	정식	결마	한국마사회법	2014-01-08	부경심판전문	비공개
장제사들특규정의 관련 법령 적용 여부에 관한 질의	정식	결마	한국마사회법	2014-01-18	공개	공개
해외특성에너지 전세보증금 반환	정식	기타	한국마사회법	2013-09-29	공개	공개
시설관리공역 회계출당금 환수관련 법률 질의	정식	기타	한국마사회법	2013-05-15	지사시설부	비공개

진행 중 소송

더보기

사건번호	해당법원	소송명	당사자	소송대리	담당부서
중앙2011부	중앙 노동	전 적원 검찰청 부당해고구제 재심신청	김갑철,한국	울선노무	인사부
중앙2011부	중앙노동위	전 원전원 강릉구 부당해고구제 재심신청	강릉구,한국	법무팀	경영지원부
중앙2010부	중앙노동위	경마진흥 근로자 부당전직 구제 재심신청	고영삼 외 11	황장	인사부
수원2012구합	수원지방법원	전회장 마필관리사 고용승인 취소처분 취소소송	전회장,한국	윤석종	경마기획부
경기2011부	경기 지방	전 적원 검찰청 부당해고 구제신청	김갑철,한국	울선노무	인사부

법률자문조회

자문유형

전체

관련분야

전체

관련법규

전체

자문요청일

~

요청부서

전체

검색어

자문명

검색

엑셀로 저장

자문명	요청자	요청부서	자문유형	관련분야	관련법규	자문요청일	자문완료일	자문번호	공개여부
기술정지 유예제에 대한 법률...	이건규	서울심판전문	정식	결마	한국마사회법	2015-01-02	2015-01-16		비공개
경주마관개자 임시조치 가능여...	박장열	부경심판전문	정식	결마	한국마사회법	2014-01-08	2014-01-08		비공개
장제사들특규정의 관련 법령...	오영재	공개	정식	결마	한국마사회법	2013-12-05	2014-01-18		공개
해외특성에너지 전세보증금...	김포영	공개	정식	기타	한국마사회법	2013-09-26	2013-09-29		공개
시설관리공역 회계출당금 환수...	김포영	지사시설부	정식	기타	한국마사회법	2013-04-26	2013-05-15		비공개
경마상을 합류 관련 법률 질의	조형식	서울경주자원	정식	결마	한국마사회법	2013-01-30	2013-02-06		비공개
건물관리용역계약 연장 관련 질의	김한수	공개	정식	장회	한국마사회법	2013-01-19	2013-02-06		비공개
지자체 마주 상공의 면제 적용...	고병연	서울경주자원	정식	결마	한국마사회법	2012-03-23	2012-03-23		공개
특별(장기)수선출당금 부담주...	최창희	부천지사	정식	결마	한국마사회법	2012-03-21	2012-03-22		비공개
재정위원회 제재처분의 효과...	홍용현	국제경마부	정식	결마	한국마사회법	2011-12-04	2011-12-14		비공개

관계부서 의견

●●부는 복수의 법률고문 중 특정 법무법인 등을 선정하는 구체적인 기준 및 이와 관련한 공식적 행정처리 방법에 대하여 자문기관의 유관경력 등 자문 내용에 대한 전문성, 우리 회 사업에 대한 이해도, 사안의 긴급성 등을 종합고려 하고, 수요부서 및 유관부서와 ●●부 의견을 종합적으로 수렴하여 자문기관을 선정하게 되며, 단순히 균형적·배분적 측면을 고려하여 자문기관을 선정하는 것은 법률자문 업무의 특성에 비추어 적절하지 않은 측면이 있으나, 향후에는 되도록 다양한 법률고문을 선정할 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

또한, ●●부는 자문료 결정과 관련하여 법률고문운영지침 제11조¹⁵⁾에 따라 법률고문 선정 시 1회별 자문료 및 자문료 상한을 정하여 계약하도록 하고 있어 각 계약내용에 따라 기본적인 자문료는 이미 결정되어 있으며, 별도협의 없이 이에 근거하여 집행되나, 다만, 각 자문별 특성에 따라 별도협의를 필요한 경우에는 수요부서 예산을 고려하여 수요부서, ●●부, 수행기관의 협상을 통해 자문비용이 결정된다고 소명하였다.

그러나, 이와 같은 소명내용에 따르더라도, 법률자문 수행기관 선정 및 비용 결정과 관련하여 사전에 마련된 기준이 부재하거나 미흡한 점, 수요부서에서는 관련업무 협의 시 ●●부 의견에 의존할 수밖에 없다는 점, 일련의 업무처리 과정에서 사전의 내부결재 등 공식적 행정처리가 없는 점은 감사결과에서 확인된 문제점과 동일하다.

15) 법률고문운영지침 제11조(보수) 소송대리에 따른 수임료 등은 사건별 별도의 계약에 따르며, 법률 자문료는 법률 고문계약 체결 시 약정한 바에 따른다.

향후 개선방향과 관련하여는 위임전결규정 상 일반적 용역의 시행 결정 및 비용 지급에 관한 규정을 준용하여 사내 법무지원 시스템을 활용한 법률자문 의뢰, 자문기관 선정, 자문료 결정 등 각 단계별로 시스템에 등록하고, 이를 통하여 동 시스템 상에서 자문 시행 전 단계에서도 부서장의 전결을 통해 절차적 타당성을 확보하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●부는 외부 법률자문 의뢰 시 자문기관 선정 및 자문 비용 결정·지급 처리에 관한 기준과 이 과정에서의 적정한 내부결재 등 행정처리 절차를 사전에 마련하고, 기존 법무지원 시스템 활용도를 제고할 수 있는 개선방안을 마련하시기 바랍니다. **【개선】**